平谷区6015-4#住宅楼等6项、6015-11#商业办公楼等2项建设工程“4·14”一般生产安全事故调查报告

2019年4月14日10时许,平谷区6015-4#住宅楼等6项(平谷区平谷镇、王辛庄镇PG00-0002-6011、6013、6014、6015、6018等地块)、6015-11#商业办公楼等2项(平谷区平谷镇、王辛庄镇PG00-0002-6011、6013、6014、6015、6018等地块)建设工程(以下简称平谷区璟悦府建设工程)施工工地发生一起高处坠落事故，造成一名工人死亡。

事故发生后,区应急管理局、区公安分局、区纪委区监委区住建委等相关部门领导立即赶赴现场，开展事故调查处理工作,并依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等相关规定，区应急管理局和区公安分局、区人力社保局、区总工会、区纪委区监委等部门组成事故联合调查组，按照“四不放过”的原则，对事故进行调查处理。

一、基本情况

平谷区璟悦府建设工程项目建设单位为北京京投兴平置业有限公司(以下简称北京京投兴平置业公司),施工总承包单位为中国新兴建筑工程有限责任公司(以下简称中国新兴建筑公司)，劳务分包单位为河北正乾建筑劳务分包有限公司(以下简称河北正乾劳务分包公司),监理单位为北京百信今典工程项目管理有限公司(以下简称北京百信今典管理公司)。工程总建筑面积51766.59平方米，2017年9月6日正式开工建设，计划于2019年10月底竣工，目前楼体二次结构已基本完工，正在进行室内外装修施工阶段。河北正乾劳

务分包公司承包了该项目6015-4#住宅楼等6项、6015-11#商业办公楼等2项水电工程劳务用工，包括4#楼、5#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、配套及部分地下车库水电工程劳务用工。

北京京投兴平置业公司注册地址位于北京市平谷区王辛庄镇校园路20号411-272，法定代表人：贾卫平，注册资本5000万元，企业类型：其他有限责任公司，主要从事房地产开发、销售自行开发的商品房等。

中国新兴建筑公司注册地址位于北京市西城区旌勇里3号，法定代表人：李太权，注册资本：111000万元，企业类型：有限责任公司，主要从事工业与民用建设项目的建筑施工，市政建设、地基与基础工程、道路与桥梁工程、建筑幕墙工程水利电力工程、机场跑道工程等施工。

河北正乾劳务分包公司注册地址位于邯郸市丛台区东柳西街39号滏山花园6-5-6号，法定代表人：刘军，注册资本：1000万元，企业类型：有限责任公司，主要从事建筑劳务分包。

北京百信今典管理公司注册地址位于北京市西城区马连道南街1号院2号楼一层132室，法定代表人：李萍，注册资本：600万元，企业类型：有限责任公司，主要从事工程项目管理、工程造价咨询、工程技术咨询、工程监理服务等。

二、事故经过和救援情况、人员伤亡和直接经济损失及现场勘验情况

（一）事故经过和救援情况

2019年4月14日早上6时30分，河北正乾劳务分包公司劳务工人李**（死者）和周**被劳务班长高**安排到11#楼、12#

楼内进行线槽抹灰工作。上午9时许，该建设工程另一劳务分包公司金诺柱公司技术员刘**在12#楼地下一层进行二次结构巡视检查时看见李**在地下一层电梯井口附近打电话，9时5分左右刘**发现李**正在拆除地下一层电梯井防护栏，随即提醒李**不要拆防护栏后离开现场。9时30分左右，在12#楼地下一层作业的周**听到噗通一声，环顾四周已看不到李**，通过寻找发现李**已坠落至地下二层电梯井内，周**随即喊来在附近干活的工人一起将李**从电梯井内拉至地下二层地面，并拨打120急救电话，上午10点20分左右，经120急救医生抢救无效宣布死亡。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

此起事故造成1人死亡，直接经济损失约180万元。

死亡人员基本情况:

李**，男，汉族，身份证号码: **，户籍地址: 河北省遵化市**。北京市平谷区公安司法鉴定中心鉴定结论：李**不排除溺死。

（三）事故现场勘验情况

事故现场位于该建设工程施工工地东侧12#楼内地下室二层电梯井，经现场勘验，地下一层电梯井口底部至地下二层电梯井底部高5.8米，地下二层电梯井底部有45公分深积水，地下一层电梯井口防护栏未固定，呈敞开状态。

三、事故原因

（一）直接原因

河北正乾劳务分包公司劳务工人李**安全意识淡薄，私自拆除电梯井口临边防护栏，违反安全管理规定作业，致使其在作业过程中从电梯井口坠落至地下二层电梯井底部当

场死亡。

（二）间接原因

1.劳务分包单位河北正乾劳务分包公司对施工现场的安全管理松懈，安全生产责任制落实不彻底，对施工作业人员安全培训教育不到位，部分施工人员安全意识淡薄，导致工人违反安全管理规定作业；未及时发现并消除施工现场存在的工人违章作业、临边防护不到位等生产安全事故隐患。

2.施工总承包单位中国新兴建筑公司对施工现场安全管理不到位，未及时发现并消除施工现场存在的工人违章作业、临边防护不到位等生产安全事故隐患。

3.监理单位北京百信今典管理公司对施工现场安全监理不到位，未及时发现并要求施工单位对施工现场存在的安全事故隐患进行整改。

四、事故的性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对责任单位和相关责任人员的责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律、法规规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列单位和人员应当承担相应的责任，并提出如下处理意见:

（一）河北正乾劳务分包公司

1.河北正乾劳务分包公司对施工现场的安全管理松懈，安全生产责任制落实不彻底，对施工作业人员安全培训教育不到位，部分施工人员安全意识淡薄，导致工人违反安全管理规

定作业；未及时发现并消除施工现场存在的工人违章作业、临边防护不到位等生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款和第三十八条第一款的规定，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项和《北京市安全生产行政处罚自由裁量基准》的规定，建议由区应急管理部门给予其20万元以上35万元以下罚款的行政处罚。

2.河北正乾劳务分包公司劳务工人李振金安全意识淡薄，私自拆除电梯井口临边防护栏，违反安全管理规定作业，对事故发生负有直接责任。鉴于李振金已死亡，故不再追究其责任。

3.河北正乾劳务分包公司法定代表人、总经理刘军，对公司安全管理不到位，未及时督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定，对事故的发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议由区应急管理部门给予其上一年年收入30%罚款的行政处罚。

（二）中国新兴建筑公司

中国新兴建筑公司作为该建设工程的施工总承包单位对施工现场安全管理不到位，未及时发现并消除施工现场存在的工人违章作业、临边防护不到位等生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款的规定，对事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项和《北京市安全生产行

政处罚自由裁量基准》的规定,建议由区应急管理部门给予其20万元以上35万元以下罚款的行政处罚。

（三）北京百信今典管理公司

北京百信今典管理公司作为该建设工程的监理单位未认真履行建设项目监理职责,对施工现场安全监理不到位，未及时发现并要求施工单位对施工现场存在的安全事故隐患进行整改。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款的规定,对事故发生负有监理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)项和《北京市安全生产行政处罚自由裁量基准》的规定，建议由区应急管理部门给予其20万元以上35万元以下罚款的行政处罚。

六、措施与建议

（一）河北正乾劳务分包公司要强化对作业人员的安全生产教育培训，增强一线作业人员自身的安全防护意识，加强对作业现场的安全管理，严格按照安全生产规章制度和安全操作规程进行作业。

（二）责令中国新兴建筑公司平谷区璟悦府建设工程项目停工整改，中国新兴建筑公司要针对该建设工程组织各专业分包、劳务分包单位开展全面的生产安全事故隐患大排查，彻底消除各类生产安全事故隐患，经区住建委验收批准后方可复工。

（三）北京百信今典管理公司应加强对该建设工程施工现场的安全生产监督检查，督促施工单位实施有效安全生产措施，完善各项安全生产监理内容，对检查发现的各项安全隐患及时下达书面监理指令并督促施工单位立即整改。

（四）北京京投兴平置业公司作为该建设工程的发包方，要深刻汲取事故教训，全面加强对施工工地的安全管控，督促各承建单位、监理单位严格履行建设工程相关合同约定，确保施工安全。

（五）平谷区住建委要全面履行行业安全监管职责，针对此次事故举一反三，全面开展本领域内建设项目安全隐患的专项整治，督促建设项目各参与方全面落实企业安全生产主体责任，区城市管委、区水务局、区园林绿化局等单位要以事故为鉴，加强本行业、本领域建设项目安全监管，防止事故发生。

（六）各乡镇、街道、管委会要汲取此次事故教训，加强对辖区内建筑、水利、市政等施工项目的监管，加强法制宣传，切实提高企业安全生产责任意识。

平谷区6015-4#住宅楼等6项、
6015-11#商业办公楼等2项建设工程
“4.14”一般生产安全事故调查组
2019年5月27日